

横州六景马毡桥路段“5•31”一般道路交通事故调查报告

发布时间：2024-10-29 09:17　来源：横州市应急管理局　【字体： 大 中 小 】

2024年5月31日15时42分许，在横州市六景镇马毡桥路段，一辆桂AZ0570重型自卸货车与一辆无号牌电动二轮摩托车发生碰撞，造成1人死亡，两车不同程度损坏的一般道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）等有关规定，市人民政府批准成立了横州市六景镇马毡桥路段“5·31”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由市应急管理局牵头，市交通运输局、市公安局、市人社局、市总工会、六景镇人民政府派员参加。同时，邀请市纪委监委参加事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，横州六景马毡桥路段“5·31”一般道路交通事故是一起因重型自卸货车载物超过核定载质量，重型自卸货车驾驶员驾驶机件不符合安全技术标准、行经窄桥路段违反交通信号通行而造成的一般道路交通生产安全责任事故。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年5月31日当天，卢*彬驾驶桂AZ0570重型自卸货车从横州市六景镇良圻新科技产业园中运输建筑垃圾，计划运往南宁太阳纸业公司附近堆放。到15时42分许，卢*彬驾驶机件不符合安全技术标准、载物超过核定载质量（核载12870千克，实载41140千克）的桂AZ0570重型自卸货车沿省道S310线由东（横州市良圻方向）往西（南宁市方向）行驶，张*兰未取得机动车驾驶证驾驶未悬挂机动车号牌的电动两轮摩托车同向行驶在前，至省道S310线330公里700米（横州市六景镇马毡桥路段），卢*彬驾车越过中心双黄实线超越同向在前行驶由张*兰所驾驶的无号牌电动两轮摩托车，在发现对向有来车后驶回原车道过程中，所驾车辆车身右侧与张*兰所驾车辆发生碰撞，致使张*兰倒地后被桂AZ0570重型自卸货车右后轮碾压，造成张*兰当场死亡，两车不同程度损坏的一般道路交通事故。

（二）人员伤亡和经济损失

事故导致张*兰死亡，导致直接经济损失约92万元。

（三）应急处置情况

接到事故报告后，交警、卫生医疗、六景镇人民政府等部门人员赶赴现场开展现场维护和救援处置工作。约两小时后，事故现场处置完毕，道路交通恢复正常。

二、事故相关情况

（一）当事人情况

1.卢*彬，男，57岁，汉族，地址：广西横州市峦城镇**号，身份证号：452122****3638，持有“A2”类机动车驾驶证，驾驶桂AZ0570重型自卸货车。

2.张*兰，女，53岁，壮族，地址：广西横州市六景镇**号，身份证号：452122****434X，未取得机动车驾驶证，驾驶无号牌电动两轮摩托车。

（二）车辆基本情况

1.桂AZ0570重型自卸货车，车辆类型：重型自卸货车，车辆型号：LG5250ZLJ**,车辆识别代号：LZZ1ELSD8JM3063**,发动机号：1803070528**。2021年4月28日，卢*彬把桂AZ0570重型自卸货车挂靠在广西吉昌建设投资有限公司（以下简称“广西吉昌公司”），车辆所有人：广

西吉昌公司，车辆年检有效期至2025年5月，交强险由中国太平洋财产股份有限公司承保，交强险保险单号：ANAN220CTP23B00861**，商业险由中国太平洋财产股份有限公司承保，商业险保险单号：ANAN220Y2023B00748**。

2.无号牌电动两轮摩托车，车辆所有人：张*兰，车辆未入户登记，（车架号：LGMDVP6B1N0626877*），无号牌，无保险。

（三）桂AZ0570重型自卸货车安全技术状况鉴定意见

广东华亿司法鉴定意见如下：桂AZ0570重型自卸货车的转向系、照明及信号装置均未检见有不符合相关规定要求的情形；制动系统符合《汽车制动系统修理竣工技术规范》（GB/T 18274-2017）的规定要求；行驶系不符合《机动车运行安全技术条件》（GB 7258-2017）的规定要求；后部反光标识不符合《货车及挂车车身反光标识》（GB 23254-2009）的规定要求。

（四）事故现场情况

在发生事故时天气晴朗，事故地点位于省道S310线330公里700米（横州市六景镇马毡桥路段），该路段呈东西走向，东往横州市良圻方向，西往南宁市方向，干燥水泥路面，以黄色中心双实线划分为双向两车道，路段上设有禁止超车、桥面变窄、限速40km/h标志牌。

（五）涉事单位情况及存在的问题

广西吉昌公司成立于2010年9月13日，注册地位于中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道403号富雅国际金融中心G1栋三十四层3412号，统一社会信用代码：91450100561569774B，法定代表人陈斌。经营范围包括对建筑业、农业、林业、渔业、交通运输业、旅游业的投资等。广西吉昌公司有《建筑业企业资质证书》（编号：D245344590），资质类别及等级：地基基础工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级等，有效期至2025年3月6日；有《安全生产许可证》〔编号：（桂）JZ安许证字〔2016〕000203〕，有效期至2025年5月23日；有《道路运输经营许可证》（编号：桂交运管许可南字450108152025号），有效期至2026年3月15日；有《南宁市城市建筑垃圾处置许可证》（编号：建筑垃圾管字〔2023〕第20029号），有效期至2025年6月19日。法定代表人陈斌持有《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》（编号：A01202145662508），有效期至2024年11月11日。安全员黄*持有《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》（编号：B01202145662508），有效期至2024年11月11日。

经查，广西吉昌公司有2021年安全生产资金投入台账，有2022年至2024年相关安全支出票据，但未健全2022年、2023年、2024年安全生产资金投入台账；广西吉昌公司未按照法律有关规定对所管理的道路运输车辆进行二级维护。

三、事故原因

经调查认定，事故直接原因是卢*彬驾驶机件不符合安全技术标准、载物超过核定载质量的重型自卸货车上道路行驶，行经窄桥路段违反交通信号通行。

四、责任认定和处理建议

（一）责任认定

1.道路交通事故责任认定情况。经公安交警部门调查认定，当事人卢*彬驾驶机件不符合安全技术标准、载物超过核定载质量的重型自卸货车上道路行驶，行经窄桥路段违反交通信号通行，其交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[1]、第三十八条[2]、第四十八条第一款[3]的规定，单方过错造成事故，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项[4]的规定，卢*彬负事故全部责任。

当事人张*兰未取得机动车驾驶证驾驶未悬挂机动车号牌的电动两轮摩托车上道路行驶，其交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款[5]、第十九条第一款[6]的规定，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项的规定，其交通违法行为与事故发生无因果关系，张*兰无事故责任。

2.生产安全事故责任认定情况。根据事故直接原因和性质，调查组认定横州六景马毡桥路段“5·31”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

（二）处理建议

1.张*兰，无号牌电动两轮摩托车的驾驶员，未取得机动车驾驶证驾驶未悬挂机动车号牌的电动两轮摩托车上道路行驶，张*兰无事故责任。

2.卢*彬，桂AZ0570重型自卸货车的驾驶员，驾驶机件不符合安全技术标准、载物超过核定载质量的重型自卸货车上道路行驶，行经窄桥路段违反交通信号通行，对事故发生负有全部责任。建议由横州市公安局交通管理大队依法进行处理。

3.广西吉昌公司，其安全生产管理制度较为完善；按照安全培训制度，开展了对驾驶员的安全生产教育培训以及考核，并有记录；有道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明；制定并开展隐患排查工作，已编制企业生产安全事故应急预案；已按时对事发车辆进行年检，有GPS监控系统，实时监控车辆行驶状态。但广西吉昌公司未落实好对企业安全生产资金投入，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款[7]的规定；公司未按照法律有关规定对所管理的道路运输车辆进行二级维护，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国道路运输条例》第三十条[8]、《道路运输车辆技术管理规定》第十六条[9]的规定。建议由南宁市良庆区交通运输局依法进行处罚。

五、事故防范措施建议

（一）广西吉昌公司。要加强对车辆的管理与维护，加强对驾驶员的安全培训教育和交通安全意识的培养，提高安全驾驶、文明驾驶意识。严防 疲劳驾驶、超载、超速和不按照操作规范安全驾驶等违法行为，防止事故的发生。

（二）横州市公安局交通管理大队。要加大对辖区国省道、农村地区道路交通违法行为的查处力度，定期开展专项整治行动，针对常见的超速超载行驶等违法行为，增设临时检查点，强化执法力度。加强对农村地区“一老一小”群体安全教育开展交通安全宣传，普及道路交通安全知识，深化群众对“一盔一带安全常在”“被看见，才安全”等交通安全理念的认识，增强道路交通安全意识。

（三）横州市交通运输局。要以此次道路交通事故为教训，督促企业认真履行安全生产管理职责，督促运输企业对运输从业人员进行交通安全知识考核，持续加强对辖区的运输企业进行不定时安全隐患排查以及整顿。通过各项措施的实施，确保隐患消除到位，防止事故的发生。

（四）横州市六景镇人民政府。要完善辖区交通安全设施，在事故周边区域开展针对性的交通溯源宣教活动，深入剖析事故原因，加大道路交通安全宣传教育力度，广泛传播交通法规和安全知识，举办交通安全讲座等活动，引导广大农村群众自觉遵守交通法规，提升群众主动防范道路交通事故和自我保护意识，提高“知危险、会避险”的防范能力。

横州市六景镇马毡桥路段“5·31”

一般道路交通事故调查组

2024年10月14日

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具

有安全隐患的机动车。”

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条：“车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”

[4]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任。”

[5]《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款：“驾驶机动车上道路行驶，应当悬挂机动车号牌，放置检验合格标志、保险标志，并随车携带机动车行驶证。”

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款：“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：“生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。”

[8]《中华人民共和国道路运输条例》第三十条：“客运经营者、货运经营者应当加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准；不得使用报废的、擅自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营。”

[9]《道路运输车辆技术管理规定》第十六条：“道路运输经营者应当建立车辆维护制度。车辆维护分为日常维护、一级维护和二级维护。日常维护由驾驶员实施，一级维护和二级维护由道路运输经营者组织实施，并做好记录。”

主办：横州市人民政府办公室

承办：横州市发展和改革局

网站联系电话（仅受理网站建设维护问题）：(0771)7232996

网站举报邮件：nnhxxxb@163.com

政府服务热线：（0771）12345

 桂公网安备 45012702000017号

桂ICP备17012655号

政府网站标识码：4501270008